MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 8ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DE JULGAMENTO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO PAULO

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF) Nº 10880.720455/2024-12
DATA DA LAVRATURA: 01/03/2024
DATA DA INTIMAÇÃO: 05/03/2024
DATA DE VENCIMENTO: 04/04/2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
CONTRIBUINTE: LOGÍSTICA INTEGRADA NACIONAL LTDA
CNPJ: 44.987.654/0001-22
DOMICÍLIO FISCAL: Alameda Santos, nº 900, Cerqueira César, São Paulo/SP

2. RELATÓRIO FISCAL E ENQUADRAMENTO
Em auditoria realizada nas escriturações fiscais digitais (ECF - Escrituração Contábil Fiscal) do ano-calendário 2022, exercício 2023, apurou-se a dedução indevida de despesas operacionais no Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur). O sujeito passivo deduziu amortização de ágio gerado em operação de reestruturação societária entre partes relacionadas ("ágio interno"), sem substrato econômico e desprovido de efetiva transferência patrimonial a terceiros independentes.

Adicionalmente, verificou-se a dedução de despesas com consultoria e bônus a administradores sem a respectiva comprovação da efetiva necessidade e prestação dos serviços para as operações da sociedade empresária.

3. EXIGÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
TRIBUTOS EXIGIDOS: IRPJ e CSLL
PERÍODO DE APURAÇÃO: Ano-Calendário 2022
VALOR PRINCIPAL: R$ 850.000,00
MULTA DE OFÍCIO (75%): R$ 637.500,00
JUROS DE MORA: R$ 95.000,00
TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: R$ 1.582.500,00

4. DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS
- Art. 43 e Art. 44 da Lei Federal nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional - CTN);
- Art. 12 da Lei Federal nº 9.430/1996;
- Art. 20 da Lei Federal nº 9.249/1995;
- Art. 249 e Art. 385 do Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR/2018 (Decreto nº 9.580/2018).

5. DISPOSIÇÕES PROCESSUAIS
O contribuinte tem o prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta intimação para recolher o crédito lançado ou interpor Impugnação perante a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), nos termos do Decreto nº 70.235/1972.